Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Winrot Tua Simamora
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/18 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gg. Amal No. 287 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penarik Becak

Terdakwa Winrot Tua Simamora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Josua Oloan Siregar,SH,S.Sos Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Josua Oloan Siregar,SH.S.Sos dan Partner yang beralamat di Jl.Bunga Ncole Raya Kompl.De Gardenia Blok A No.3 Kemenangan Tani Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa WINROT TUA SIMAMORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam *Dakwaan Pertama*.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINROT TUA SIMAMORA dengan pidana penjara selama 6 (Enam)Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkusan klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkusan klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

• Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Winrot Tua Simamora tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut
3. Menyatakan terdakwa Winrot Tua Simamora terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
4. Memohon keringanan hukuman kepada terdakwa melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MA tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Jo SEMA No.4 tahun 2010;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) paket plastic klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17(Nol koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh belas) gram dan berat netto 0,07(nol koma nol tujuh)gram dan uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di rampas untuk negara

6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa

Menimbang,bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-------- Bahwa ia Terdakwa WINROT TUA SIMAMORA pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Denai Gg. Amal No. 287 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 wib, saksi Endra Syafrizal, saksi Khaidir Ihsan dan saksi Roberto Carlo Aritonang yang merupakan anggota polisi Polri satnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Denai Gg. Amal No. 287 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah para saksi mendapat informasi tersebut para saksi terlebih melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli sabu. Awalnya saksi Endra Syafrizal dan saksi Khaidir Ihsan yang pertama kali datang menghampiri rumah tersebut sambil berkata, "*Bang Mau Belanja*" dan tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri informasi masyarakat dari dalam rumah lalu Laki-laki tersebut bertanya, "*Belanja Berapa*?" sedangkan saksi Roberto Carlos juga tiba di rumah tersebut, kemudian para saksi berpura-pura membeli paket seperempat seharga Ro 120.000 (seratus dua puluh ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya laki-laki tersebut meminta para saksi untuk menunggu sebentar di depan rumah, para saksi melihat laki-laki tersebut pergi dan tidak lama kemudian datang dan masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dan menjumpai para saksi sembari mengeluarkan 1 (satu) klip kecil berisi sabu dari saku celananya dan hendak diserahkannya kepada para saksi, kemudian saksi Endra Syafrizal bertanya kepada laki-laki tersebut "*Yang Lain Mana*?" lalu laki-laki tersebut masuk lagi ke dalam rumah dan pada saat itu para saksi memperhatikannya seperti hendak melarikan diri sehingga para saksi pun mengikutinya dan menemukannya bersembunyi di dalam kamar mandi, Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu dari dalam mulutnya, kemudian para saksi mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama terdakwa Winrot Tua Simamora sembari para saksi memeriksa badannya lagi dan para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celananya yang mana uang tersebut adalah sisa keuntungan penjualan sabu, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Dedek (Belum tertangkap) dan tujuan memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1204/NNF yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

a. 1 (satu) bungkusan klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

b. 1 (satu) bungkusan klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama WINROT TUA SIMAMORA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-------- Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.----------

ATAU

Kedua :

-------- Bahwa ia Terdakwa WINROT TUA SIMAMORA pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Denai Gg. Amal No. 287 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----------

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 wib, saksi Endra Syafrizal, saksi Khaidir Ihsan dan saksi Roberto Carlo Aritonang yang merupakan anggota polisi Polri satnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Denai Gg. Amal No. 287 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah para saksi mendapat informasi tersebut para saksi terlebih melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli sabu. Awalnya saksi Endra Syafrizal dan saksi Khaidir Ihsan yang pertama kali datang menghampiri rumah tersebut sambil berkata, "*Bang Mau Belanja*" dan tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri informasi masyarakat dari dalam rumah lalu Laki-laki tersebut bertanya, "*Belanja Berapa*?" sedangkan saksi Roberto Carlos juga tiba di rumah tersebut, kemudian para saksi berpura-pura membeli paket seperempat seharga Ro 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya laki-laki tersebut meminta para saksi untuk menunggu sebentar di depan rumah, para saksi melihat laki-laki tersebut pergi dan tidak lama kemudian datang dan masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dan menjumpai para saksi sembari mengeluarkan 1 (satu) klip kecil berisi sabu dari saku celananya dan hendak diserahkannya kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para saksi, kemudian saksi Endra Syafrizal bertanya kepada laki-laki tersebut "*Yang Lain Mana*?" lalu laki-laki tersebut masuk lagi ke dalam rumah dan pada saat itu para saksi memperhatikannya seperti hendak melarikan diri sehingga para saksi pun mengikutinya dan menemukannya bersembunyi di dalam kamar mandi, Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu dari dalam mulutnya, kemudian para saksi mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama terdakwa Winrot Tua Simamora sembari para saksi memeriksa badannya lagi dan para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celananya yang mana uang tersebut adalah sisa keuntungan penjualan sabu, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Dedek (Belum tertangkap) dan tujuan memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1204/NNF yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

  a. 1 (satu) bungkusan klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

  b. 1 (satu) bungkusan klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

  A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama WINROT TUA SIMAMORA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-------- Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang. bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endra Syafrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar semuanya
- Bahwa awalnya bermula pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 wib, saksi Khaidir Ihsan dan saksi Roberto Carlo Aritonang yang merupakan anggota polisi Polri satnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Denai Gg. Amal No. 287 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli sabu
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Khaidir Ihsan yang pertama kali datang menghampiri rumah tersebut sambil berkata, "*Bang Mau Belanja*" dan tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri informasi masyarakat dari dalam rumah lalu Laki-laki tersebut bertanya, "*Belanja Berapa*?" sedangkan saksi Roberto Carlos juga tiba di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi berpura-pura membeli paket seperempat seharga Ro 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya laki-laki tersebut meminta para saksi untuk menunggu sebentar di depan rumah, para saksi melihat laki-laki tersebut pergi
- Bahwa tidak lama kemudian datang dan masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dan menjumpai para saksi sembari mengeluarkan 1 (satu) klip kecil berisi sabu dari saku celananya dan hendak diserahkannya kepada para saksi;
- Bahwa kemudian saksi Endra Syafrizal bertanya kepada laki-laki tersebut "*Yang Lain Mana*?" lalu laki-laki tersebut masuk lagi ke dalam rumah dan pada saat itu para saksi memperhatikannya seperti hendak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melarikan diri sehingga para saksi pun mengikutinya dan menemukannya bersembunyi di dalam kamar mandi;

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu dari dalam mulutnya, kemudian para saksi mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama terdakwa Winrot Tua Simamora sembari para saksi memeriksa badannya lagi dan para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celananya yang mana uang tersebut adalah sisa keuntungan penjualan sabu
- Bahwa kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Dedek (Belum tertangkap) dan tujuan memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1204 / NNF yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

    a. 1 (satu) bungkusan klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

    b. 1 (satu) bungkusan klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

  A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama WINROT TUA SIMAMORA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Saksi Roberto Carlo Aritonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar semuanya
- Bahwa awalnya bermula pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 wib, saksi Khaidir Ihsan dan saksi Endra Syafrizal yang merupakan anggota polisi Polri satnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Denai Gg. Amal No. 287 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli sabu
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Khaidir Ihsan yang pertama kali datang menghampiri rumah tersebut sambil berkata, "*Bang Mau Belanja*" dan tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri informasi masyarakat dari dalam rumah lalu Laki-laki tersebut bertanya, "*Belanja Berapa*?" sedangkan saksi juga tiba di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi berpura-pura membeli paket seperempat seharga Ro 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya laki-laki tersebut meminta para saksi untuk menunggu sebentar di depan rumah, para saksi melihat laki-laki tersebut pergi
- Bahwa tidak lama kemudian datang dan masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dan menjumpai para saksi sembari mengeluarkan 1 (satu) klip kecil berisi sabu dari saku celananya dan hendak diserahkannya kepada para saksi;
- Bahwa kemudian saksi Endra Syafrizal bertanya kepada laki-laki tersebut "*Yang Lain Mana*?" lalu laki-laki tersebut masuk lagi ke dalam rumah dan pada saat itu para saksi memperhatikannya seperti hendak melarikan diri sehingga para saksi pun mengikutinya dan menemukannya bersembunyi di dalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu dari dalam mulutnya, kemudian para saksi mengamankan laki-laki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut yang kemudian mengaku bernama terdakwa Winrot Tua Simamora sembari para saksi memeriksa badannya lagi dan para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celananya yang mana uang tersebut adalah sisa keuntungan penjualan sabu

- Bahwa kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Dedek (Belum tertangkap) dan tujuan memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1204/NNF yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

  c. 1 (satu) bungkusan klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
  d. 1 (satu) bungkusan klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

  A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama WINROT TUA SIMAMORA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Khaidir Ihsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar semuanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya bermula pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 wib, saksi Khaidir Ihsan dan saksi Endra Syafrizal yang merupakan anggota polisi Polri satnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Denai Gg. Amal No. 287 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli sabu
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Khaidir Ihsan yang pertama kali datang menghampiri rumah tersebut sambil berkata, "*Bang Mau Belanja*" dan tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri informasi masyarakat dari dalam rumah lalu Laki-laki tersebut bertanya, "*Belanja Berapa*?" sedangkan saksi juga tiba di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi berpura-pura membeli paket seperempat seharga Ro 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya laki-laki tersebut meminta para saksi untuk menunggu sebentar di depan rumah, para saksi melihat laki-laki tersebut pergi
- Bahwa tidak lama kemudian datang dan masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dan menjumpai para saksi sembari mengeluarkan 1 (satu) klip kecil berisi sabu dari saku celananya dan hendak diserahkannya kepada para saksi;
- Bahwa kemudian saksi Endra Syafrizal bertanya kepada laki-laki tersebut "*Yang Lain Mana*?" lalu laki-laki tersebut masuk lagi ke dalam rumah dan pada saat itu para saksi memperhatikannya seperti hendak melarikan diri sehingga para saksi pun mengikutinya dan menemukannya bersembunyi di dalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu dari dalam mulutnya, kemudian para saksi mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama terdakwa Winrot Tua Simamora sembari para saksi memeriksa badannya lagi dan para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celananya yang mana uang tersebut adalah sisa keuntungan penjualan sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Dedek (Belum tertangkap) dan tujuan memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1204/NNF yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

  e. 1 (satu) bungkusan klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

  f. 1 (satu) bungkusan klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

  A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama WINROT TUA SIMAMORA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Denai Gg. Amal No. 287 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, lalu tiba-tiba datang saksi Endra Syafrizal, saksi Khaidir Ihsan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Roberto Carlo Aritonang yang merupakan anggota polisi Polri satnarkoba Polrestabes Medan sambil berkata, "*Bang Mau Belanja*" lalu terdakwa menjawab "*Belanja Berapa*?" yang mana para saksi membeli paket seperempat seharga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta para saksi untuk menunggu sebentar di depan rumah, tidak lama kemudian terdakwa keluar dan menjumpai para saksi sembari mengeluarkan 1 (satu) klip kecil berisi sabu dari saku celananya dan hendak diserahkannya kepada para saksi
- Bahwa kemudian saksi Endra Syafrizal bertanya kepada laki-laki tersebut "*Yang Lain Mana*?" lalu terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan pada saat itu para saksi memperhatikannya seperti hendak melarikan diri sehingga para saksi pun mengikutinya dan menemukannya bersembunyi di dalam kamar mandi
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu dari dalam mulutnya, kemudian para saksi mengamankan terdakwa sembari para saksi memeriksa badannya lagi dan para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celananya yang mana uang tersebut adalah sisa keuntungan penjualan sabu
- Bahwa kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Dedek (Belum tertangkap) dan tujuan memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak .mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

• 1 (satu) bungkusan klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkusan klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram .

• Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1204/NNF yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkusan klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- 1(satu) bungkusan klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama WINROT TUA SIMAMORA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Denai Gg. Amal No. 287 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, lalu tiba-tiba datang saksi Endra Syafrizal, saksi Khaidir Ihsan dan saksi Roberto Carlo Aritonang yang merupakan anggota polisi Polri satnarkoba Polrestabes Medan sambil berkata, "*Bang Mau Belanja*" lalu terdakwa menjawab "*Belanja Berapa*?" yang mana para saksi membeli paket seperempat seharga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta para saksi untuk menunggu sebentar di depan rumah, tidak lama kemudian terdakwa keluar dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjumpai para saksi sembari mengeluarkan 1 (satu) klip kecil berisi sabu dari saku celananya dan hendak diserahkannya kepada para saksi

- Bahwa kemudian saksi Endra Syafrizal bertanya kepada laki-laki tersebut "*Yang Lain Mana*?" lalu terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan pada saat itu para saksi memperhatikannya seperti hendak melarikan diri sehingga para saksi pun mengikutinya dan menemukannya bersembunyi di dalam kamar mandi
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu dari dalam mulutnya, kemudian para saksi mengamankan terdakwa sembari para saksi memeriksa badannya lagi dan para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celananya yang mana uang tersebut adalah sisa keuntungan penjualan sabu
- Bahwa kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Dedek (Belum tertangkap) dan tujuan memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1204/NNF yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa
    - 1 (satu) bungkusan klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
    - 1 (satu) bungkusan klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram
    - A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama WINROT TUA SIMAMORA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1.Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Winrot Tua Simamora kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomoe 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pekerjaannya sebagai tukang becak, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 wib, saksi Endra Syafrizal, saksi Khaidir Ihsan dan saksi Roberto Carlo Aritonang yang merupakan anggota polisi Polri satnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Denai Gg. Amal No. 287 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah para saksi mendapat informasi tersebut para saksi terlebih melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli sabu. Awalnya saksi Endra Syafrizal dan saksi Khaidir Ihsan yang pertama kali datang menghampiri rumah tersebut sambil berkata, "*Bang Mau Belanja*" dan tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri informasi masyarakat dari dalam rumah lalu Laki-laki tersebut bertanya, "*Belanja Berapa*?" sedangkan saksi Roberto Carlos juga tiba di rumah tersebut, kemudian para saksi berpura-pura membeli paket seperempat seharga Ro 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya laki-laki tersebut meminta para saksi untuk menunggu sebentar di depan rumah, para saksi melihat laki-laki tersebut pergi dan tidak lama kemudian datang dan masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dan menjumpai para saksi sembari mengeluarkan 1 (satu) klip kecil berisi sabu dari saku celananya dan hendak diserahkannya kepada para saksi, kemudian saksi Endra Syafrizal bertanya kepada laki-laki tersebut "*Yang Lain Mana*?" lalu laki-laki tersebut masuk lagi ke dalam rumah dan pada saat itu para saksi memperhatikannya seperti hendak melarikan diri sehingga para saksi pun mengikutinya dan menemukannya bersembunyi di dalam kamar mandi, Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu dari dalam mulutnya, kemudian para saksi mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama terdakwa Winrot Tua Simamora sembari para saksi memeriksa badannya lagi dan para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celananya yang mana uang tersebut adalah sisa keuntungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjualan sabu, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Dedek (Belum tertangkap) dan tujuan memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut dan perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1204/NNF yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

-1 (satu) bungkusan klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

-1 (satu) bungkusan klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama WINROT TUA SIMAMORA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut maka harus di pidana;

Menimbang,bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum terdakwa Terdakwa Winrot Tua Simamora tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum,membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut dan menyatakan terdakwa Winrot Tua Simamora terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan pertama oleh karena itu pledoi Penasehat hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang,bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkusan klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkusan klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dirampas untuk dimusnakan dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

-Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Winrot Tua Simamora terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkusan klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkusan klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
   - Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupuah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H. , Arfan Yani,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.	Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.
Arfan Yani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting,SH.MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)